

Kommunstyrelsen

Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 14:00 -15:46

Paragrafer §§ 98-115

Beslutande ledamöter Claes Nordmark (S), Ordförande § 101 Ja, § 103 Ja
Tobias Sundberg (M) § 101 Nej, § 103 Nej
Beatrice Öman (S), 2:e vice ordförande § 101 J, § 103
Jan-Olof Nylander (M) § 101 Nej, § 103 Nej
Johan Lund (S) § 101 Ja, § 103 Ja
Lars-Åke Vikström (SD) § 101 Nej, § 103 Avstår
Lena Goldkuhl (S) § 101 Ja, § 103 Ja
Anders Pettersson (BA) § 101 Nej, § 103 Nej
Fredrik Lovag (S). Frånvarande
Astrid Sundström Lindström (C) § 101 Ja, § 103 Ja
Margit H Dyrander (S) § 101 Ja, § 103 Ja
Leif Pettersson (S) § 101 Ja, § 103 Ja
Bernt Drugge (SD) § 101 Nej, § 103 Avstår
Conny Sundkvist (V) § 101 Nej, § 103 Nej
Sead Maglic (SJVP), 1:e vice ordförande § 101 Ja, § 103 Ja

Tjänstgörande ersättare Kathrin Isaksson (S) § 101 Ja, § 103 Ja

Närvarande ersättare Rigmor Åström (M)
Frida Morino (M). Frånvarande
Glenn Blom (S)
Lena Pantzare (S)
Robert Lund (SD). Frånvarande
Lennart Synnergren (S)
Suzanne Thörnäs (BA)
Eivy Blomdahl (S)
Matilda Lundström (C)
Paul Holmgren (S)
Jolina Gustafsson (S). Frånvarande
Maria Vikström-Nordmark (SD)
Emma Snellman (KD). Frånvarande
Kenneth Backgård (SJVP)

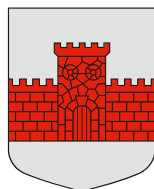
Övriga närvarande Fullmäktiges presidium: ordförande Leif Nordström (S), 1 vice ordförande Maria von Schantz (M), 2 vice ordförande Lena Nilsson, kommunchef Magnus Åkerlund, ekonomichef Agneta Bergbom, kommunsekreterare Ingelina Edström samt övriga under § 98 Informationer.

Protokollet är digitalt justerat av

Claes Nordmark (S), ordförande

Conny Sundkvist (V), justerare

Ingelina Edström, sekreterare



Kommunstyrelsen

Ärendelista

§ 98	Informationer.....	3
§ 99	Kvalitetsuppföljning Socialnämnden. Nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsuppföljning med fokus på förbättringsarbeten som sker ute i verksamheten.....	4
§ 100	Kvalitetsuppföljning Socialnämnden. Uppföljning av implementeringen av den nya särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende	6
§ 101	Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda enligt OPF-KL 18	8
§ 102	Svar på motion från Johan Sellin (M). Skicka användbart material som kan avvaras till Ukraina	13
§ 103	Svar på Motion från Tobias Sundberg (M), Anders Pettersson (BA), Conny Sundkvist (V) och Emma Snellman (KD) om omval till styrelser och nämnder.....	15
§ 104	Fastställande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Sörbyn	19
§ 105	Stöd till nio nya artiklar i CEMR-deklarationen	22
§ 106	Antagande av Riktlinje för främjande av arbetsintegrerande sociala företag, ASF.....	24
§ 107	Fastställande av sammanträdesplan 2025 för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott	26
§ 108	Nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser augusti 2024, Bodens kommun	27
§ 109	Delårsrapport augusti 2024, Bodens kommun	30
§ 110	Tecknande av medlemskap i Arctic Rail samt finansiering	33
§ 111	Yttrande över kommunrevisionens grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2023	34
§ 112	Samverkansavtal med föreningen The Arctic Garden	37
§ 113	Godkännande av Gestaltningssprogram Sveafältet/Lundagård	38
§ 114	Verksamhetsberättelse augusti 2024, Kommunstyrelsen	40
§ 115	Delgivning av anmälda delegationsbeslut 2024-09-30	42



Kommunstyrelsen

§ 98 Informationer

KS-2024-00823

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger informationerna till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande informationer lämnas:

- TalentCityIndex 2024 (Kommunikationschef Jens Andersson).
- § 103 Svar på motion från Tobias Sundberg (M), Anders Pettersson (BA), Conny Sundkvist (V) och Emma Snellman (KD) om omval till styrelser och nämnder (Kommunjurist Daniel Bergh).
- § 109 Delårsrapport augusti 2024, Bodens kommun (Ekonomistrateg Jenny Sundqvist och ekonomichef Agneta Bergbom).
- Finansrapport augusti 2024 (Ingen presentation).
- Kommunchefens rapport (Kommunchef Magnus Åkerlund).
- Information om kommande möte med Kommunfullmäktige (Kommunfullmäktiges ordförande Leif Nordström (S)).

Beslutsunderlag

Finansrapport augusti 2024

Kommunchefens rapport september 2024

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen



Kommunstyrelsen

§ 99 Kvalitetsuppföljning Socialnämnden. Nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsuppföljning med fokus på förbättringsarbeten som sker ute i verksamheten

KS-2024-00584

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdraget att följa upp nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, samt verksamhetsuppföljning.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige gav i Strategisk plan 2023-2025, Särskilda uppföljningar, socialnämnden i uppdrag att följa upp nämndens ordinarie kvalitets-berättelse, patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsuppföljning med fokus på förbättringsarbeten som sker ute i verksamheten. I uppdraget angavs att uppföljningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skull bli för omfattande och resurskrävande.

Sammanhållen kvalitetsberättelse 2023

Inom ramen för socialnämndens kvalitetsledningssystem ska systematisk samverkan ske med verksamhetens brukare, närstående och intresseorganisationer. Detta finns reglerat i lagar och föreskrifter inom socialtjänst, omsorg samt hälso- och sjukvård. Samverkan ska formaliseras så att den

ger brukaren, närstående och intresseorganisationer och verksamheten möjlighet till löpande dialog kring kvalitet och säkerhet, som en del i förbättringsarbetet.

Verksamhetens ledning ska använda det som kommer fram i kvalitetsberättelsen för att systematiskt förbättra verksamheten. Utifrån kraven på ett evidensbaserat arbetssätt i verksamheten är kvalitetsberättelsen en viktig del i ledningens säkerställande av att brukare, närstående och intresseorganisationer delaktighet i och dess möjligheter att påverka förbättringar i kvalitet och säkerhet.

Det som redovisas i kvalitetsberättelsen är den årliga kvalitetsdialogen, genomförda brukarråd- och brukarundersökningar samt inkomna synpunkter.

Patientsäkerhetsberättelse 2023

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patient-säkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och



Kommunstyrelsen

tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta del av den och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 87

Protokollsutdrag Socialnämnden 2024-06-13 § 83

Tjänsteskrivelse 2024-05-15

Sammanhållen kvalitetsberättelse 2023

Socialnämndens patientsäkerhetsberättelse 2023

Verksamhetsuppföljning december 2023

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 100 Kvalitetsuppföljning Socialnämnden. Uppföljning av implementeringen av den nya särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende

KS-2024-00585

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen av uppdraget om uppföljning av biståndsbedömt trygghetsboende.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige gav i Strategisk plan 2023-2025, särskilda uppföljningar, socialnämnden i uppdrag att följa upp implementeringen av den nya, särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende. I uppdraget anges att uppföljningen ska avgränsas så att den fångar väsentligheter utan att för den skull bli för omfattande och resurskrävande.

Socialförvaltningens återrapportering av uppdraget

Denna återrapport omfattar en kort redovisning av statistik av in- och utflyttade och analys av aktuellt läge juni 2024 på kommunens biståndsbedömda trygghetsboende Åcenter.

Verksamheten har under en tid arbetat med utmaningar, först vid öppnandet av boendet då Coronapandemin startade, som höll i sig länge och medförde mycket begränsade möjligheter att utföra någon slags aktivitet. Strax efter att spridningen minskat och aktiviteterna skulle kunna påbörjas uppmärksammades vägglöss i byggnaden, vilket försvårade och försenade arbetet med aktiviteterna ytterligare. När sedan detta utbrott hanterats har aktiviteterna påbörjats och de aktiviteter som de bland annat anordnar är: sittgympa, läsklubb, högläsning, bingo, boccia, syjunta, filmvisning, massage, nagelvård, hårvård, frågesport, Melodikrysset, pyssel, fredagsmys med mera. De genomför också gemensamma firanden vid högtider och fikar ofta tillsammans.

Vid öppnandet av trygghetsboendet använde aktivitetssamordnarna avdelningen Dagny, som är en del av bottenplan - med kök och ett antal rum, som aktivitetslokal, vilket är mycket uppskattat och trevligt för de boende.

I föregående uppföljningar rapporterades om att trygghetsboendet inte är handikappanpassat på ett sådant sätt att hyresgästerna själva kan använda tvättstugan och sopsortera, och det fanns önskemål från hyresgästerna att det skulle handikappanpassas. Delar av anpassningarna är i dagsläget gjorda med bland annat ramper över trösklar, dörröppnare samt att både kök och tvättstuga fått anpassas på ett våningsplan, detta för att möjliggöra att hyresgäster ska kunna tvätta och laga mat själva. Delar av boendets entréplan



Kommunstyrelsen

planeras att renoveras under 2025 och i samband med detta kommer även fler justeringar göras för att underlätta för dem som använder hjälpmedel. Bland annat monteras automatiska dörröppnare till soprummet och tillgängligheten i entrén förbättras genom att en sluss byggs och att postfacken flyttas där mer utrymme finns.

Planer finns även att avlägsna en vägg i Dagnylokalen för att öka utrymmet som i dagsläget är väldigt litet. Utifrån att huset är fullt och att hjälpmedel som rullstolar, permobiler och rullatorer tar väldigt stor plats kommer detta bli en märkbar förbättring för alla. I renoveringen planeras det även för ett ”permobilgarage” då vi ser en stor ökning av användandet av hjälpmedlet.

Statistik av in- och utflyttade

Idag bor 49 personer på trygghetsboendet varav 21 män och 28 kvinnor. Totalt antal platser på Åcenter är 49 – således fullbelagt.

Analys

Ambitionen har varit att trygghetsboendet skulle vara fullbelagt under 2021, men på grund av utmaningarna med pandemin och vägglössen har detta inte kunnat genomföras, nu kan man dock se en ökning av boenden och ansökningar efter pandemin. 2021 bodde det som mest 26-30 personer samtidigt på trygghetsboendet, idag är det totalt 49 personer som har beslut om trygghetsboende, alltså är det fullbelagt. Det finns en även liten kö till trygghetsboendet.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 88

Protokollsutdrag Socialnämnden 2024-06-13 § 81

Tjänsteskrivelse 2024-06-10

Rapport - Uppföljning av implementeringen av den nya, särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 101 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda enligt OPF-KL 18

KS-2024-00154

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige upphäver nuvarande bestämmelser enligt OPF-KL 18 i reviderad form och antar SKR:s förslag på bestämmelser enligt OPF-KL 18.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-19, § 120, att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Beslutet grundades på Sveriges kommuners och regioners (SKR) förslag med vissa lokala anpassningar. Kommunstyrelsens beredning har uppdragit till personalavdelningen att bereda ett ärende om antagande av SKR:s förslag till bestämmelser utan lokala anpassningar.

SKR:s förslag har anpassats till pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda i kommuner och regioner

SKR lämnade 2018 ett förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). För att bestämmelserna ska gälla krävs ett lokalt antagande av varje kommuns och regions fullmäktige.

SKR:s förslag till bestämmelser ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner och regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt.

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Bestämmelserna syftar till att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. Syftet med omställningsbestämmelserna är att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär.

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som fullgöra uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.

Kommunfullmäktige i Bodens kommun antog bestämmelserna 2018 med vissa lokala anpassningar

Kommunfullmäktige i Bodens kommun antog bestämmelserna om omställningsstöd och pension 2018-11-19. Bestämmelserna antogs med vissa lokala anpassningar, enligt följande:



Kommunstyrelsen

- Nivån på det ekonomiska omställningsstödet under år de två första åren fastställdes till 80 procent av den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året, i stället för 85 procent som det står i SKR:s förslag. (2 kap 4 § i SKR:s förslag till bestämmelser).

- Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (2 kap 5 § i SKR:s förslag) infördes inte. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd ges till förtroendevald efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. Stödet utges från den tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

- Kommunfullmäktige i Bodens kommun beslutade att omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra inkomster. Enligt SKR:s förslag är huvudregeln att omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra inkomster, dock med följande undantag (2 kap 7 § i SKR:s förslag):

o Det första årets utbetalning av omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster.

o De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.

Kommunstyrelsens beredning har gett i uppdrag att bereda ett förslag till bestämmelser utan lokala anpassningar

Personalavdelningen har fått i uppdrag att bereda ett ärende om ändring av Bodens kommuns bestämmelser för omställningsstöd och pension. Förändringen innebär att Bodens kommun antar SKR:s förslag till bestämmelser i sin helhet utan lokala anpassningar.

Förändringen innebär en viss ökning av kommunens kostnader, i och med att procentsatsen för ekonomiskt omställningsstöd under år 1 och 2 höjs från 80 till 85 procent, att kommunen erbjuder förlängt ekonomiskt omställningsstöd och att reglerna kring samordning med andra inkomster ändras. Hur stor ökningen blir är svårt att beräkna, eftersom det beror på flera olika parametrar såsom hur länge den förtroendevalda har haft sitt uppdrag och om den har några andra inkomster som gör att omställningsstödet ska minskas.

Som ett exempel kan nämnas en förtroendevald som har haft ett månadsarvode på 75 procent av inkomstbasbeloppet under en period på fyra år och som inte samordnar omställningsstödet med några andra inkomster. Den förtroendevalda får rätt till omställningsstöd på 85 procent av sitt tidigare arvode under ett års tid, vilket motsvarar cirka 60 tkr mer i kostnad mot de nu gällande reglerna.

Kommunstyrelsens förslag 2024-04-08 § 24:



Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige upphäver nuvarande bestämmelser enligt OPF-KL 18 i reviderad form och antar SKR:s förslag på bestämmelser enligt OPF-KL 18.

Kommunfullmäktiges beslut 2024-04-22 § 33:

Ärendet bordläggs till nästa möte med Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut 2024-05-27 § 53:

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet till nästa möte med Kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges beslut 2024-06-17 § 79:

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att det ska ske en medborgardialog i ärendet.

Personalavdelningen fick i uppdrag av kommunstyrelsen att se över och komma med nytt förslag avseende bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL 18. Förslaget som lagts fram är att följa SKR:s förslag på bestämmelser.

Ärendet återremitterades från kommunfullmäktige med uppdrag om att en medborgardialog ska genomföras i ärendet.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gett ut en skrift som heter Medborgardialog i styrning för ett stärkt demokratiskt samhälle (2019).

Enligt SKR:s skrift handlar medborgardialog om att förtroendevalda ska kunna fatta bra beslut genom att tidigt i processen involvera medborgare för att ta del av deras vardagserfarenheter. Det handlar om att systematiskt arbeta med en fråga enligt nedan:

Behov: Tidigt i processen för att kartlägga behov av utveckling eller förändring av en verksamhet

Lösningar: När behov är kartlagda och kommunen vill ha idéer om lösningar för att genomföra förändringar

Analysera förslag: När det tagits fram ett antal lösningar och konsekvensen av förslagen behöver analyseras och där medborgarnas vardagserfarenheter är viktiga att beakta

Beslut: Medborgarna ges möjlighet att prioritera eller delta i besluten

Införande: När beslut ska genomföras och kommunen vill ge medborgare möjlighet att påverka hur det ska ske

Utvärdering: Det är viktigt att förstå medborgarnas upplevelse av dialogen, om det önskade resultatet nåddes och om det finns något som kan förbättras.



Kommunstyrelsen

Enligt skriften från SKR vinner medborgardialogen generellt på om den sker tidigt i en beslutsprocess där påverkansmöjligheten är som störst. För att tydliggöra om frågan överhuvudtaget är aktuell för en medborgardialog så behöver det utsedda beslutsorganet svara ja på dessa två frågor:

* Är frågan påverkbar?

* Är vi som beslutsfattare påverkbara?

Om svaret är nej så bör i stället genomföras informationsinsatser som både innefattar beslutet i frågan och varför beslut fattas utan medborgardialog (s 25-26 i SKR:s skrift).

Kommunledningsförvaltningen bedömer att flera faktorer talar emot en medborgardialog i det aktuella ärendet

Kommunledningsförvaltningen anser att medborgardialog är ett viktigt instrument för att ge ett bättre underlag till den politiska styrningen i kommunen. Det finns egentligen ingen begräsning för vilka frågor som kan vara lämpliga för en medborgardialog. Typiskt sett passar dock medborgardialog bättre för frågor som direkt påverkar medborgarna, som till exempel kultur- och fritidsfrågor eller skolfrågor. Det aktuella ärendet handlar om omställningsstöd och pension för förtroendevalda – ett ärende som i praktiken berör ett mindre antal förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.

Det är vidare viktigt att medborgardialogen sker på ett tidigt stadium i processen där medborgarna får faktisk möjlighet att påverka och inte i ett skede där kommunstyrelsen redan har lagt sitt förslag till beslut.

Utifrån ovanstående överlämnar kommunledningsförvaltningen frågan om hur ärendet fortsatt ska beredas och handläggas till kommunstyrelsen.

Politiska beredningens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige upphäver nuvarande bestämmelser enligt OPF-KL 18 i reviderad form och antar SKR:s förslag på bestämmelser enligt OPF-KL 18.

Arbetsutskottet beslutade 2024-09-16 § 89 att lämna ärendet utan yttrande.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V), Anders Pettersson (BA), Tobias Sundberg (M), Lars-Åke Vikström (SD) och Bernt Drugge (SD) yrkar avslag till beredningens förslag.



Kommunstyrelsen

Leif Pettersson (S), Sead Maglic (SJVP) och Astrid Sundström Lindström (C) yrkar bifall till beredningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer beredningens förslag och Conny Sundkvists (V) med fleras yrkande mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Votering begärs och genomförs med utfallet nio röster för beredningens förslag och sex röster för Conny Sundkvists (V) med fleras yrkande. Hur var och en av ledamöterna röstat framgår av närvaroförteckningen.

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 89

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-03-25 § 23

Tjänsteskrivelse 2024-08-20

Tjänsteskrivelse 2024-02-20

SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL 18.

Nu gällande Bestämmelser enligt OPF-KL 18 med lokala anpassningar.

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2024-04-08 § 24

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2024-04-22 § 33

Protokollsutdrag Kommunfullmäktig 2024-05-27 § 53

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 102 Svar på motion från Johan Sellin (M). Skicka användbart material som kan avvaras till Ukraina

KS-2023-00318

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige anser motionen vara besvarad.

Beskrivning av ärendet

I motionen föreslås att kommunen utreder och inventerar fordon och annat lämpligt material, ex vis brandskyddsutrustning, vådutröstning och utrustning som stöttar elförsörjningen inventeras för att skickas till Ukraina.

Materialet föreslås skickas via Europeiska unionens civilskyddsmekanism eller annan passande organisation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism och tar emot alla förfrågningar som kommer till Sverige via European Response and Coordination Center (ERCC) och förmedlar svenskt stöd till Ukraina.

Förslaget har beretts genom förfrågan till räddningstjänsten samt Socialförvaltningen om möjligheten att avvara material som kan skickas till Ukraina. Räddningstjänsten har genom initiativ från (MSB) tillsammans övriga räddningstjänster i Sverige bidragit med material i en samordnad leverans till Ukraina. Således har räddningstjänsten redan bidragit med det material som finns att avvara. Socialförvaltningen svarar att kommunen har avtal med Region Norrbotten som äger sjukvårdsmaterial som hjälpmedel och annan utrustning. Förvaltningen har utrett möjligheten att bistå med förbrukningsmaterial eller utrustning funnit att de inte har något material att avvara.

Bodens energi har under 2022 bistått Ukraina med utrustning via MSB och ERCC (Emergency Response Coordination Centre).

Kommunens verksamheter har redan bistått Ukraina med det användbara material och den utrustning som kan avvaras via insatser som samordnats av MSB. Förslaget är därmed att motionen avslås.

Beredningens förslag:

Kommunfullmäktige avslår förslaget att skicka användbart material som kommunen kan avvara till Ukraina.

Yrkanden

Tobias Sundberg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.



Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 90

Tjänsteskrivelse 2024-08-12

Motion från Johan Sellin (M), Daniel Rönnbäck (M) om att hjälpa Ukraina

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 103 Svar på Motion från Tobias Sundberg (M), Anders Pettersson (BA), Conny Sundkvist (V) och Emma Snellman (KD) om omval till styrelser och nämnder
KS-2024-00519

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige avslår motionen, eftersom situationen att den politiska majoriteten i nämnderna inte längre är densamma som fullmäktige inte föreligger. Därmed finns inte förutsättningar för att återkalla uppdragen för de förtroendevalda i nämnderna i enlighet med motionens förslag.

Beskrivning av ärendet

Tobias Sundberg (M), Anders Pettersson (BA), Conny Sundkvist (V) och Emma Snellman (KD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige i enlighet med 4 kap 10 § kommunallagen återkallar uppdragen för samtliga förtroendevalda inom nämnder och styrelser för att därefter genomföra en ny tillsättning i enlighet med den rådande politiska situationen.

Av motionen framgår att Socialdemokraterna bildade politisk majoritet i Bodens kommunfullmäktige tillsammans med Sjukvårdspartiet efter valet 2022. Koalitionen hade 25 av fullmäktiges 49 mandat. Efter tillsättningen av dessa platser har en ledamot från Socialdemokraterna valt att bli partioberoende vilket således medfört att det inte längre föreligger en majoritet för den styrande koalitionen i Bodens kommun. Av uttalanden i media samt agerandet från ledamöter i Centerpartiet har det dock framkommit att Centerpartiet utgör en koalitionspartner till Socialdemokraterna och Sjukvårdspartiet. Denna nya styrande koalition försätter dock oppositionspartierna i en mycket prekär situation då Centerpartiet efter valet 2022 valde att ingå i en valteknisk samverkan tillsammans med Moderaterna, Bodenalternativet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Centerpartiet erhöll genom den valtekniska samverkan ersättningsplatser i nämnder och styrelser där de ordinarie platserna innehågs av något av de övriga partierna i den valtekniska samverkan. Motionärerna skriver att de inte kan ha en situation där ett parti, som i all väsentlig mening, tillhör majoriteten även ingår i oppositionens valtekniska samverkan.

Kommunfullmäktige kan återkalla uppdragen för förtroendevalda i några olika fall

I 4 kapitlet kommunallagen finns bestämmelser som beskriver några situationer när kommunfullmäktige kan återkalla uppdragen för de förtroendevalda i nämnderna i förtid. Bestämmelserna innebär följande:

* Den förtroendevalda begär sig själv entledigad (6 §),



Kommunstyrelsen

- * Den förtroendevalda upphör att vara valbar, det vill säga flyttar från kommunen (7 §),
- * Uppdragen upphör till följd av omval, rättelse genom förnyad sammanräkning och extraval (8 §),
- * Den förtroendevalda vägras ansvarsfrihet eller döms för brott på vilket fängelse i minst två år kan följa (9 §), samt
- * Den politiska majoriteten i nämnden är inte längre densamma som i fullmäktige eller vid förändringar i nämndorganisationen (10 §).

Utöver de ovan nämnda situationerna finns inga lagliga möjligheter för fullmäktige att återkalla uppdragen för förtroendevalda.

Bestämmelsen i 4 kap 10 § tar sikte på situationen att det finns olika majoriteter i någon av nämnderna och i fullmäktige

Enligt förarbetena till lagen har det inträffat att det politiska majoritetsförhållandet skiftat under en mandatperiod till följd av att ett parti, som till en början ingått i majoriteten, senare valt att i stället samarbeta med oppositionen. Därigenom har en ny politisk majoritet bildats. Ett läge kan alltså uppstå där ett nytt majoritetsförhållande i fullmäktige inte stämmer överens med förhållandet i till exempel styrelsen. Ändrade majoritetsförhållanden kan innebära både praktiska men främst politiska svårigheter genom att nämnderna under kanske flera år tvingas arbeta med politiska majoriteter som inte stämmer med förhållandena i fullmäktige. En allvarlig konsekvens av detta kan bli att de förslag som styrelsen och andra nämnder lägger inte antas av fullmäktige. Ytterst handlar det om att styrelsen och övriga nämnder inte längre har fullmäktiges förtroende. (...) Mot denna bakgrund bör det enligt regeringens mening tillskapas vissa möjligheter att under löpande mandatperiod göra förändringar i nämndernas sammansättning så att dessa avspeglar den politiska majoriteten i fullmäktige även om majoriteten har skiftat (prop. 1993/94:188 s. 44 f).

Återkallelser på grund av ändrad politisk majoritet har flera gånger prövats av domstol

Det finns flera exempel på när beslut från kommunfullmäktige att återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda har upphävts av förvaltningsdomstolar efter en laglighetsprövning.

I RÅ 2010 ref. 57 återkallade kommunfullmäktige uppdragen för samtliga förtroendevalda i samtliga nämnder då en ny majoritet hade uppkommit i kommunfullmäktige genom att ett parti "bytt sida". Högsta förvaltningsdomstolen skrev att det inte hade kommit fram annat än att den politiska majoriteten i nämnderna fortsatt var densamma som i fullmäktige. Någon möjlighet för kommunen att återkalla uppdragen för de



Kommunstyrelsen

förtroendevalda i nämnderna fanns därmed inte. Att den proportionella fördelningen mellan partierna eller presidiernas sammansättning inte strikt motsvarar den nya majoriteten i fullmäktige ändrade inte detta förhållande. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att kommunen saknade möjligheter att återkalla uppdragen, vilket gjorde att fullmäktiges beslut om återkallelse upphävdes.

Den politiska majoriteten i fullmäktige i Bodens kommun har majoritet i samtliga nämnder

Det skäl som anförs i motionen för att fullmäktige ska återkalla uppdragen för samtliga nämnder är att Centerpartiet har erhållit ersättningsplatser till följd av de efter valet ingått en valteknisk samverkan med Moderaterna, Bodenalternativet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Motionärerna har dock inte gjort gällande att den situation som regleras i 4 kap 10 § 1 punkten föreligger, nämligen att den politiska majoriteten i fullmäktige inte längre har majoritet i nämnderna.

Kansliets bedömning är mot bakgrund av ovanstående att det inte finns lagliga förutsättningar återkalla uppdragen för uppdragen för de förtroendevalda i samtliga nämnder och styrelser.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V), Anders Pettersson (BA) och Tobias Sundberg (M) yrkar bifall till motionen.

Leif Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Conny Sundkvists (V) med fleras yrkande mot varandra och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering begärs med utfallet nio röster för arbetsutskottets förslag och fyra röster för Conny Sundkvists (V) med fleras yrkande. Två ledamöter avstår från att delta i voteringen. Hur var och en av ledamöterna röstat framgår av bilagd närvaroförteckning.

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 91

Tjänsteskrivelse 2024-08-30

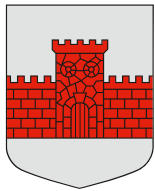


Kommunstyrelsen

Motion från Tobias Sundberg (M), Anders Pettersson (BA), Conny Sundkvist (V) och Emma Snellman (KD) om omval till styrelser och nämnder

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 104 Fastställande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Sörbyn

KS-2024-00538

Kommunstyrelsens förslag

1. Ett vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21 § miljöbalken inrättas för Sörbyns grundvattentäkt i enlighet med Bilaga 3.
2. Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet i Sörbyn, som anges i Bilaga 4, fastställs enligt 7 kap. 22 § miljöbalken.

Beskrivning av ärendet

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för väl fungerande samhällen, människors hälsa, och naturmiljön. Vatten är en livsnödvändig, men hotad resurs. Samhällsutvecklingen och klimatförändringar skapar utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Samtidigt som vattenanvändningen ökar riskerar mänskliga aktiviteter att försämra vattenkvalitet och minska tillgången till sötvattenresurser. Att skydda tillgången till rent vatten är därför viktigt, inte minst för framtida generationer.

Dricksvattenförsörjningen för Sörbyn baseras idag på ytvatten från sjön Vitträsket. För att säkerställa en långsiktigt god dricksvattenkvalitet har samhällsbyggnadsförvaltningen låtit utreda möjligheterna för en framtida vattentäkt som baserar sitt uttag på grundvatten. De utredningar som genomförts har visat att det finns god tillgång till grundvatten i berg, i ett område vid Sörbyns befintliga vattenverk.

Uttag av grundvatten och tillhörande anläggningar är en tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 § miljöbalken. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, meddelande den 16 augusti 2022 tillstånd för två bergborrade brunnar samt för att bortleda grundvatten till en mängd av 80 m³/dygn i årsmedeltal, dock högst 100 m³/dygn under ett och samma dygn.

Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt har i Åtgärdsprogram för vatten i Bottenvikens vattendistrikt 2022–2027 fastställt åtgärder som myndigheter och kommuner behöver vidta för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten ska kunna uppfyllas. Enligt programmet ska kommunerna bland annat säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Detta innefattar bland annat anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter, exempelvis i form av vattenskyddsområde, för vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m³/dygn. Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande för myndigheter och kommuner, vilket innebär att åtgärderna i detta ska genomföras.



Kommunstyrelsen

Syftet med skyddet är att säkerställa att Sörbyns vattentäkt har ett tillräckligt skydd så att den kan användas som dricksvattentäkt nu och i framtiden. Detta görs bland annat genom att identifiera och begränsa riskerna för förorening av vattentäkten. De föreslagna skyddsföreskrifterna tillsammans med andra åtgärder inom bland annat tillsynen ska begränsa riskerna för förorening av vattentäkten. Utgångspunkten för skyddsföreskrifterna är den riskanalys som genomförts av potentiella föroreningskällor i vattentäktens tillrinningsområde.

Sammanfattningsvis är vattentäkten en värdefull resurs för samhället och kommunen ser det som angeläget att bibehålla en hög kvalitet på dricksvattnet.

Beslutet om vattenskyddsområdet bör fattas av kommunen

Ett beslut om att inrätta ett vattenskyddsområde kan som framgår ovan fattas av antingen länsstyrelsen eller kommunen. En stor fördel med att kommunen väljer att själv göra detta är att möjligheten att i betydligt större utsträckning styra och kontrollera hur lång handläggningstiden blir. Det finns exempel där länsstyrelsens beslut har meddelats först flera år efter det att ansökan kom in, vilket är olyckligt med tanke på vattentäkternas skyddsbehov.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-22; §73; KS-2022-00463; att vattentäkter av mindre utbredning ska beslutas av kommunfullmäktige.

Sörbyn är det första i en rad av kommande vattenskyddsområden som behöver inrättas i kommunen. Därför kommer erfarenheterna från just denna process kunna vara till nytta även beträffande övriga vattenskyddsområden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 92

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2024-06-05 § 64

Tjänsteskrivelse 2024-05-20

Ansökan om vattenskyddsområde Sörbyns vattentäkt

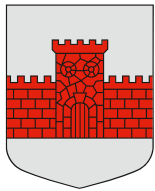
Bilaga 1 Teknisk och hydrologisk beskrivning

Bilaga 2 Potentiella föroreningskällor och riskanalys

Bilaga 3 Förslag till vattenskyddsområde

Bilaga 4 Förslag till skyddsföreskrifter

Bilaga 5 Fastighetsförteckning



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2024-09-30

Sida
21 (42)

Kommunstyrelsen

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 105 Stöd till nio nya artiklar i CEMR-deklarationen

KS-2024-00099

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige ställer sig bakom de nio nya artiklarna i CEMR-deklarationen.

Beskrivning av ärendet

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) är ett verktyg för kommuner att integrera jämställdhetsperspektivet i all verksamhet. Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. Deklarationen lyfter fram jämställdhetsintegrering av kommunens alla verksamheter som en nödvändig strategi för att främja jämställdhet.

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 § 63 att underteckna CEMR-deklarationen. Sedan undertecknandet har Bodens kommun arbetat med jämställdhet genom exempelvis Strategi för likvärdig och jämställd medborgarservice (med tillhörande handlingsplan) och SKR's projekt Modellkommuner 2017–2018.

Deklarationen uppdaterades i december 2022 med nio nya artiklar. Sveriges kommuner och regioner (SKR) anslöt sig till de nio nya artiklarna i januari 2024. Såväl SKR som Norrbottens kommuner rekommenderar att kommuner som undertecknat deklarationen före 2023 ställer sig bakom de nio nya artiklarna:

Artikel 31 – Hållbar utveckling för en hållbar framtid: jämställdhet är en drivkraft för hållbar utveckling och en förutsättning för att genomföra hållbarhetsmålen i Agenda 2030

Artikel 32 – Cybervåld: könsbaserat våld omfattar cybervåld i alla dess former och att trakasserier, hot och våld i online-världen särskilt drabbar kvinnor och flickor

Artikel 33 – Våld mot förtroendevalda kvinnor och personal: hot och våld mot förtroendevalda och anställd personal ofta är könsrelaterat och i synnerhet riktas mot kvinnor

Artikel 34 – Intersektionalitet och mångfald: uppmärksamma särskilda behov på grund av multipel och intersektionell diskriminering och uppmuntra att stereotypa könsroller utmanas

Artikel 35 – Flexibla arbetsplatser: modern teknologi möjliggör nya typer av flexibla arbetsplatser och distansarbete som kan underlätta för både kvinnor



Kommunstyrelsen

och män att förena yrkesliv, samhällsliv och privatliv – men också riskerar att öka omsorgsburden och mängden obetalt hushållsarbete för kvinnor

Artikel 36 – Digitalisering och digital delaktighet: använda digital teknik så att den ökar och inte minskar jämställdheten, det vill säga att kvinnor och flickor måste ha tillgång till digital teknik men också vara med i teknisk utveckling och styrning

Artikel 37 – Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter: kommunerna och regionerna har en viktig roll att spela i arbetet med att främja och trygga sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Artikel 38 – Klimatförändringar och rätten till en hälsosam miljö: integrera åtgärder mot klimatförändringar som beaktar jämställdhet i det lokala beslutsfattandet och inkludera kvinnors perspektiv och erfarenheter vid utformningen och genomförandet av miljöpolitik och miljöplaner

Artikel 39 – Krishantering och civil beredskap: beakta jämställdhetsaspekter i hanteringen av kriser och uppbyggnaden av civil beredskap

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 93

Tjänsteskrivelse 2024-06-18

Beslut NK styrelse § 42 CEMR-deklarationen

Rekommendation gällande undertecknande av CEMR-deklarationen

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

§ 106 Antagande av Riktlinje för främjande av arbetsintegrerande sociala företag, ASF

KS-2024-00583

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige antar Riktlinje för främjande av arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden hanterade under 2023 detta ärende med riktlinje för ASF. Dessvärre hade tjänsten missat att vara i kontakt med de bolag som omnämns i riktlinjen, varpå ärendet ej gick vidare till kommunfullmäktige. Under våren 2024 har samtliga bolag kontaktats via telefon och/eller mail för att fånga synpunkter ur deras perspektiv. Samtliga bolag har gett sitt stöd till riktlinjen.

I samband med framtagande av riktlinjen inkom även synpunkter på skrivningar från Inköps- och upphandlingsenheten. Dessa föreslog en tydligare formulering att upphandling med social hänsyn ska beaktas där så är möjligt dvs inte vid alla upphandlingar, då det ej är relevant. Detta är också reviderat till detta dokument.

För att vidare utveckla ett hållbart och starkt samhälle och möta utmaningar som segregation, utanförskap och kompetensförsörjning behövs lokalsamhällets fulla engagemang och innovationskraft. I detta inryms behovet av att skapa en möjlig arena för arbetsintegrerande sociala företag, ASF.

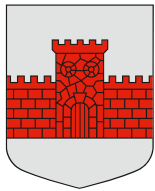
ASF utvidgar arbetsmarknaden genom att främja arbete och sysselsättning för människor som av olika anledningar står långt ifrån den. Genom ASF tas hela arbetskraftens potential till vara och bidrar till en effektiv kompetensförsörjning.

Bodens kommun vill möjliggöra för alla människor att bidra till sin egen och samhällets utveckling utifrån sin egen förmåga. Att stödja förekomsten av ASF ligger väl i linje med strategiska mål för kommunen. Syftet med riktlinjen är att tydliggöra kommunens viljeinriktning när det gäller ASF. Därmed skapas förutsättningar för kommunens olika nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag att se möjligheter och inta en aktiv roll i förhållande till ASF.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 94

Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden 2024-06-13 § 55



Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse 2024-05-17

Riktlinje för främjande av socialt arbetsintegrerande företag

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

**§ 107 Fastställande av sammanträdesplan 2025 för
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och
Kommunstyrelsens arbetsutskott**

KS-2024-00825

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer förslaget till sammanträdesplan 2025 för Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer förslaget till sammanträdesplan 2025 för Kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till tidplan för sammanträdesdagar i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2025.

Beslutsunderlag

Sammanträdesplan 2025 för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott.

För beslut

Kommunfullmäktige

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen



Kommunstyrelsen

§ 108 Nämndernas och bolagens verksamhetsberättelser augusti 2024, Bodens kommun

KS-2024-00013

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ser inget behov av att förändra systemet för intern kontroll, men påminner nämnderna om att de har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde samt uppmanar dem att fortsätta det löpande internkontrollarbetet under resterande delen av 2024.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner nämndernas samt de helägda bolagens/stiftelsens redovisningar i verksamhetsberättelserna per augusti 2024.

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap § 5 ska nämnderna redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort uppdragen som fullmäktige lämnat till dem i samband med att budgeten fastställdes. Enligt riktlinjer för styrning och uppföljning reviderad 2023-11-13, ska nämnderna göra en uppföljning av verksamhetsplan och budget i verksamhetsberättelserna som tas fram i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Enligt företagspolicyn reviderad 2023-12-18 ska bolagen och stiftelsen lämna en rapportering och uppföljning i samband med delårsrapport och årsredovisning. Denna rapportering sker i verksamhetsberättelsen som ska innehålla analys och kommentarer till hur inriktningar och uppdrag från ägardirektiven uppfyllts.

Samtliga nämnder samt de helägda bolagen och stiftelsen har lämnat in sina verksamhetsberättelser för perioden januari – augusti 2024. Vilande bolag har enligt anvisningarna inte lämnat in några verksamhetsberättelser.

Eventuella åtgärder/uppdrag med anledning av nämndernas verksamhetsberättelser ges i kommunens ärende om delårsrapporten för augusti 2024.

Återrapportering av internkontrollarbetet

Av reglementet för internkontroll från 2023-06-19 framgår att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll inom hela kommunen. Styrelsen ska därför med utgångspunkt från nämndernas uppföljning utvärdera



Kommunstyrelsen

kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana.

Samtliga nämnder har genomfört en planering och en uppföljning av den interna kontrollen. En sammanfattning av 2024 års internkontrollarbete finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse. Det finns ett löpande internkontrollarbete hos samtliga nämnder och för närvarande finns därför inga behov av att föreslå några ändringar av systemet för intern kontroll.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-09-19

1. Verksamhetsberättelser från samtliga nämnder/styrelse:

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden

Kommunstyrelsen

Kultur, fritids- och ungdomsnämnden

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialnämnden

Överförmyndarnämnden

2. Verksamhetsberättelser från samtliga bolag/stiftelse

Bodens Kommunföretag AB

Bodens Energi AB

Bodens Utveckling AB

Boden Business Park AB

Boden Event AB

Bodens Arena Fastighets AB

Bodens Näringsfastigheter AB

Bodens Restproduktbearbetning AB

Stiftelsen BodenBo

För beslut

Kommunfullmäktige



Kommunstyrelsen

För kännedom

Samtliga nämnder och Kommunstyrelsen

Samtliga kommunala bolag och Stiftelsen Bodenbo



Kommunstyrelsen

§ 109 Delårsrapport augusti 2024, Bodens kommun

KS-2024-00014

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder med negativ prognos i delårsrapporten efter augusti att, vid behov, besluta om ytterligare åtgärder för att minimera årets underskott, samt kommentera arbetet i månadsrapporten per oktober.
2. Socialnämnden får ett utökat uppdrag att i samband med månadsrapporten per oktober återkomma till kommunstyrelsen med en fördjupad analys av budgeterade volymer och statsbidrag per verksamhetsområde i jämförelse med prognostiserade nivåer.
3. Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och styrelsen att i kommande verksamhetsplan, där det är möjligt, arbeta in rekommenderade åtgärder från uppföljningen i utvecklingsområden och mål för att nå en ännu högre grad av måloppfyllelse.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer delårsrapporten per augusti 2024.

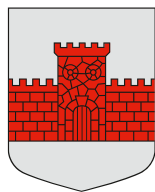
Beskrivning av ärendet

Delårsrapport

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till delårsrapport per augusti 2024. Delårsrapporten innehåller en uppföljning av de fyra utvecklingsområdena som finns i strategisk plan 2024–2026, där en analys av utvecklingen av kommunens verksamheter kopplat till målen samt vissa rekommendationer ingår. Vid uppföljningstillfället finns få utfall för mått eller data tillgängligt för innevarande år. Uppföljningen bygger därför till stor del på nämndernas värdering kompletterat med vissa analyser i övrigt. Uppföljningen visar sammantaget att de flesta målen även fortsatt bedöms som delvis uppfyllda.

Av kommunstyrelsens och kultur-, fritids- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelser framgår att samtliga uppdrag i Strategisk plan 2024–2026 avrapporterats till kommunfullmäktige under perioden.

Delårsrapporten innehåller även en redogörelse för periodens ekonomiska utfall och en prognos för helåret. Kommunens resultat för perioden januari – augusti är positivt och uppgår till 7,7 mkr, vilket är 153,2 mkr bättre än budget för perioden. För helåret prognostiseras ett negativt resultat för kommunen med -84,8 mkr. Det är 128,6 mkr bättre än det budgeterade resultatet på -213,4 mkr.



Kommunstyrelsen

Balanskravsresultatet beräknas uppgå till -55,6 mkr efter nyttjandet av återstående del av resultatutjämningsreserven, 36,2 mkr. Det finns inte något ackumulerat negativt balanskravsresultat från tidigare år att återställa, då synnerliga skäl att inte återställa fjolårets negativa balanskravsresultat åberopades i samband med årsredovisning 2023.

Tillsammans förväntas nämnderna ha en negativ avvikelse jämfört med budget med -17,5 mkr samtidigt som finansförvaltningen räknar med en positiv avvikelse med 146,2 mkr. De nämnder som räknar med större underskott vid årets slut är Socialnämnden med -16,6 mkr och Samhällsbyggnadsnämnden med -5,6 mkr. Större överskott beräknas för Miljö- och byggnämnden med 4,0 mkr. Övriga nämnder förväntas redovisa mindre över-/underskott eller en ekonomi i balans.

Investeringarna för perioden uppgår till 300,6 mkr. För helåret är prognosen att investeringar motsvarande 613,1 mkr kommer att genomföras vilket skulle innebära ett överskott jämfört med investeringsbudgeten med 140,4 mkr. Det skulle även innebära en ökad investeringstakt med 176,5 mkr jämfört med föregående år.

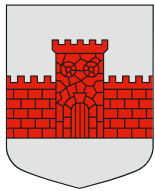
Åtgärder för en ekonomi i balans

Nämndernas arbete med en ekonomi i balans är integrerat i det ordinarie budget- och uppföljningsarbetet genom att åtgärder för en ekonomi i balans ska finnas i respektive verksamhetsplan. Om förutsättningarna för nämnden ändras eller om någon åtgärd inte ger beräknad effekt under aktuellt budgetår ska nämnden revidera och/eller komplettera åtgärderna.

Samtliga nämnder ska redovisa en uppföljning och avstämning av aktuella förutsättningar samt de åtgärder som beslutats i verksamhetsplanen, inklusive eventuella revideringar. Uppföljning och avstämning görs i verksamhetsberättelsen april och augusti samt slutredovisas i verksamhetsberättelsen för helåret. I månadsrapporterna kommenteras hur arbetet går med åtgärderna samt vilken effekt de fått på nämndens ekonomi.

De nämnder som i delårsrapporten efter augusti redovisar en negativ prognos uppmanas att, vid behov, besluta om ytterligare åtgärder för att minimera årets underskott, samt kommentera arbetet i månadsrapporten per oktober samt i verksamhetsberättelsen för helåret.

För socialnämnden, med ett större prognostiserat underskott och en mer långvarig negativ trend, begärs en extra rapportering in i samband med kommunstyrelsens sammanträde och beslut om månadsrapporten per oktober. Här ska socialnämnden redogöra för en fördjupad analys av budgeterade volymer och statsbidrag per verksamhetsområde och göra jämförelser med det som prognostiserats för helåret 2024.



Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-09-26

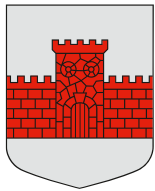
Delårsrapport januari-augusti 2024

För beslut

Kommunfullmäktige

För kännedom

Samtliga nämnder och Kommunstyrelsen



Kommunstyrelsen

§ 110 Tecknande av medlemskap i Arctic Rail samt finansiering

KS-2024-00752

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Bodens kommun tecknar medlemskap i föreningen Arctic Rail.
2. Finansiering av den årliga medlemsavgiften sker inom kommunstyrelsens driftram. Insatsen i föreningen belastar kontot för andelar i balansräkningen.

Beskrivning av ärendet

Bodens kommun har erbjudits medlemskap i föreningen Arctic Rail. Föreningens syfte är att främja medlemmarnas konkurrenskraft och ekonomiska intressen kopplat till erforderlig logistisk kapacitet på järnvägarna. Vidare att bidra till utvecklingen av en robust järnvägsinfrastruktur över landsgränserna på Nordkalotten.

Arctic Rail fungerar som remissinstans för förslag och utredningar som rör infrastruktur och transportpolitik i regionen. Föreningen deltar även i forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på att förbättra järnvägstransporter och infrastruktur.

I den situation som kommunen idag befinner sig, i centrum av en industriell omställning parallellt med utveckling av den nordiska försvarsförmågan, är frågan om logistik högaktuell. Beredningens bedömning är att ett medlemskap skulle utveckla kommunens nätverk och samverkansmöjligheter när det gäller att stärka transportförmågan i norra Sverige, kopplat till gränsöverskridande transporter.

Därför föreslås att Bodens kommun tecknar medlemskap i föreningen Arctic Rail. Den årliga medlemsavgiften uppgår f n till 2000 €, medan andelen (medlemsinsatsen) uppgår till 500 €.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 95

Tjänsteskrivelse 2024-08-20

Prospekt från Arctic Rail.

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Föreningen Arctic Rail.



Kommunstyrelsen

§ 111 Yttrande över kommunrevisionens grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2023

KS-2023-00994

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att ta fram ett förslag till komplettering av riktlinjerna för styrning och uppföljning. Kompletteringen ska tydliggöra styrelsens möjligheter att begära in extra redovisningar och uppföljningar från nämnder som redovisar större negativa avvikelser med fortsatt negativ trend.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att se över det tidigare beslutet från 6 december 2021 om formerna för kommunstyrelsens uppsiktsplikt. I uppdraget ingår att överväga om det särskilda beslutet bör ersättas av en riktlinje om kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
3. Uppdragen enligt ovan ska redovisas för styrelsen senast i april 2025.
4. Kommunstyrelsen ställer sig i övrigt bakom kommunledningsförvaltningens synpunkter i tjänsteskrivelsen och överlämnar dessa som styrelsens yttrande till kommunrevisionen.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen har genomfört en årlig grundläggande granskning av kommunstyrelsen för 2023. Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsen inte helt säkerställt att dess förvaltning utförts på ett ändamålsenligt sätt, samt att styrelsens förvaltning inte heller har skett på ett från ekonomisk synpunkt helt tillfredsställande sätt. Revisorerna anser slutligen att den interna kontrollen hänförlig till styrelsens förvaltning inte helt varit tillräcklig under 2023.

Kommunrevisorerna lämnar följande rekommendationer till styrelsen:

- Att styrelsen aktivt vidtar ändamålsenliga och tydliga åtgärder i syfte att nå uppsatta mål för verksamhet och ekonomi, såväl inom kommunstyrelsens verksamheter samt även inom ramen för fullgörandet av kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna och kommunens samlade förutsättningar att nå fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.
- I händelse av prognos inom styrelsen och nämnderna om resultat som avviker från plan och budget behöver vidtagna åtgärder vara tydliga och tillräckliga för att motverka avvikelserna, även inom ramen för styrelsens fullgörande av uppsiktsplikten. Styrelsen behöver vidta aktiva åtgärder när det framgår att det finns nämnder som ej kommer nå fullmäktiges mål för



Kommunstyrelsen

god ekonomisk hushållning bl.a. "Nämndernas budgetavvikelse ska vara bättre än eller lika med 0 %".

- Analysera hur styrningen för kommunstyrelsens uppsikt kan utvecklas framgent.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att riktlinjerna för styrning och uppföljning kompletteras

Kommunstyrelsen har tidigare implementerat en struktur för styrelsens uppföljning av nämndernas arbete med åtgärder för en ekonomi i balans. Arbetet är integrerat i det löpande arbetet med budget och verksamhetsplan samt med uppföljningar i förenklad delårsrapport (månadsrapport per april), verksamhetsberättelse per augusti med slutredovisning i verksamhetsberättelsen för helåret. I övriga månadsrapporter under året kommenteras hur arbetet går med åtgärderna samt vilken effekt de fått på nämndens ekonomi.

Vid negativa prognoser föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige ska besluta att nämnderna fortsatt behöver vidta åtgärder för en ekonomi i balans samt påtalar vikten att redovisa uppföljning och avstämning av de åtgärder som beslutats i enlighet med beslutad struktur.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att riktlinjerna för styrning och uppföljning kompletteras med ett regelverk som tydliggör styrelsens möjligheter att begära in extra redovisningar och uppföljningar av arbetet med åtgärder för en ekonomi i balans för de nämnder som redovisar större negativa avvikelser med fortsatt negativ trend.

Kommunledningsförvaltningen föreslår inga förändringar av strukturen för uppföljning av nämndernas verksamhet

När det gäller uppföljningen av nämndernas verksamhet finns ett kontinuerligt arbete som ska bidra till en förbättrad måluppfyllelse i styrmodellen. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla arbetssättet för att utveckla målbilden för respektive år kopplat till de effekter man vill se för att kunna säga att framgångsfaktorn fullt ut bidrar till måluppfyllelse.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att inga ytterligare åtgärder behöver vidtas för att förstärka styrelsens struktur för uppföljning av nämndernas verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas uppfattning att styrelsens uppsiktsplikt bör analyseras

Kommunstyrelsen har 2021-12-06 fattat ett särskilt beslut om innehållet i kommunstyrelsens uppsikt över nämnderna och bolagen samt formerna för hur den utövas. Kommunrevisionen skriver i sina granskningsiakttagelser att



Kommunstyrelsen

det är viktigt att kommunstyrelsen tillser att den styrning för som uppsikt som finns efterlevs i praktiken. Revisionen rekommenderar att styrelsen analyserar hur styrningen för kommunstyrelsens uppsikt kan utvecklas framgent.

Kommunledningsförvaltningen delar revisorernas uppfattning att det finns anledning att analysera den fortsatta utvecklingen att kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Inom ramen för den analysen ska övervägas om styrelsen bör anta en riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 97

Tjänsteskrivelse 2024-08-29

Kommunrevisionens grundläggande granskning av kommunstyrelsen år 2023

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Kommunrevisionen



Kommunstyrelsen

§ 112 Samverkansavtal med föreningen The Arctic Garden

KS-2024-00777

Kommunstyrelsens beslut

Bodens kommun beslutar att ingå samverkansavtal med föreningen The Arctic Garden enligt bilaga.

Beskrivning av ärendet

Den sedan tidigare planerade botaniska trädgården, i Jokkmokk, har av olika anledningar blivit tvungen att söka ny lokalisering och samverkanspartner. Bodens kommun har visat intresse för etableringen, med tänkbar lokalisering till Storklinten, norr om Boden.

Under våren och sommaren har det genomförts två studiebesök på plats, där bland annat representanter för Göteborgs botaniska trädgård, landskapsarkitekter, Sveaskog och Bodens kommun har deltagit. Vidare har Bodens kommun lämnat in en ansökan om förstudiemedel till Region Norrbotten, Längmanska företagarfonden samt Sparbanken Nord. För att fortsättningsvis kunna främja och samordna utvecklingen av en ackrediterad, arktisk botanisk trädgård, har en ny förening startats. Föreningen bygger på en liknande samverkanskonstellation som drev projektet i Jokkmokk, och ordförande i den nya föreningen är den före detta landshövdingen i Norrbotten, Björn O Nilsson. Den nya föreningens namn är The Arctic Garden, organisationsnummer 802547-5743.

För att ytterligare kunna koordinera och driva arbetet med utvecklingen av konceptet och trädgården, bör kommunen ingå ett samverkansavtal med den nya föreningen The Arctic Garden. Förslag till samverkansavtal enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 98

Tjänsteskrivelse 2024-09-02

Samverkansavtal

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Föreningen The Arctic Garden



Kommunstyrelsen

§ 113 Godkännande av Gestaltningsprogram Sveafältet/Lundagård

KS-2024-00732

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner Gestaltningsprogram Sveafältet/Lundagård.

Beskrivning av ärendet

Visionen Det goda livet godkändes av kommunfullmäktige i juni 2022. Den ger riktningen för samhällsomställningen och beskriver kommunens position år 2040. Visionen innehåller värden och kvalitéer som är viktiga för att människor ska vilja bo, utvecklas och må bra i kommunen. Det handlar om befintliga så väl som nya bodensare.

Gestaltningsprogrammet ska bidra till förverkligandet av visionen det goda livet med dess utvecklingsområden. Gestaltningsprogrammet syftar även till att bidra till att stadsdelen Sveafältet/Lundagård utvecklas till ett attraktivt tryggt och inbjudande område som främjar aktiviteter, rörelse och sociala möten. Programmet syftar därtill att människor ska må bra och trivas och rusta Boden för framtidens behov och utmaningar, samt innehålla utformningsförslag vilka ska vara möjliga att omsätta till konkreta åtgärder.

Gestaltningsprogrammet grundar sig i Bodensares behov och framtidsdrömmar som framkommit genom digitala och fysiska dialoger inom ramen för projektet Sveafältet/Lundagård Stadsdelsutveckling och enkäter där strax över 300 invånare deltagit. Undersökningen syftade till att förstå behov, upplevelser och användande av platsen. Arbetet har sedan kompletterats via dialog med fastighetsägare och utvalda näringsidkare.

Resultatet av dialogerna utgör grunden för gestaltningsprogrammet och de lösningsförslag som presenteras. Kortfattat beskrivs stadsdelens styrkor som en del av Boden som har närhet till staden och dess utbud tillsammans med en känsla av närhet till grannar och mångfald. Mataffären är ett viktigt nav i stadsdelen som utgör ett centrum och en central mötesplats. Den service som finns i området i form av aktivitetsplatser samt matställen lyfts en nöjdhet över. Den nybyggda förskolan är ett exempel på positiv utveckling och framtidsbild i området som inspirerar. Stadsdelens upplevs som grön med stora fält, grönytor och björkalléer samt natur- och vattennära promenadstråk.

För att konkretisera konceptet har sex delområden definierats som särskilt viktiga noder i stadsdelen Sveafältet/Lundagård, där åtgärder koncentreras för att utveckla stadsdelen som en helhet i linje med de behov som lyfts i visionen det goda livet.



Kommunstyrelsen

- * Drottninggatan - utgör det centrala stråket och ryggraden i stadsdelen och binder ihop de fem övriga viktiga noderna eller delområdena;
- * Grönyta vid Röda Torget
- * Ett stadsdels-nav
- * Mötesplats Blåklockan
- * Kanonparken
- * Aktivitetsområde Björkdungen

De behov som ligger till grund för gestaltningsprogrammet avser uppfyllas i stadsdelen som helhet, där de olika nodernas funktioner kompletterar och stöttar varandra. Generellt utformas det fysiska rummet i linje med BoTrygg2030 där önskemål och förslag från Bodensare gällande utmaningar, styrkor och förslag på förbättringar i området vägs in för att skapa ett attraktivt och tryggt område som vi Bodensare är stolta över och där vi tillsammans kan vara, bo, mötas och trivas.

För det interna arbetet har det funnits en arbetsgrupp med tjänstepersoner från Samhällsbyggandsförvaltningen samt Kommunledningsförvaltningen. Till arbetet har det funnits ett expertstöd med representation från de olika förvaltningarna samt kommunala bolag.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V) och Claes Nordmark (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-09-16 § 99

Tjänsteskrivelse 2024-09-02

Gestaltningsprogram Sveafältet/Lundagård

Sveafältet/Lundagård Stadsdelsutveckling

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen



Kommunstyrelsen

**§ 114 Verksamhetsberättelse augusti 2024,
Kommunstyrelsen**

KS-2024-00012

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsberättelse för delåret augusti 2024.
2. Kommunstyrelsen fastställer i verksamhetsberättelsen angivna målnivåer gällande mått för innevarande år och mandatperioden.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen innehåller en uppföljning av uppdrag och framgångsfaktorer med rekommendationer samt redogörelser över väsentliga händelser inom respektive utvecklingsområde. Dessutom finns en ekonomisk uppföljning med prognos för helåret avseende drift och investeringar. I verksamhetsberättelsen ingår också uppföljning av internkontrollplanen.

Framgångsfaktorer och uppdrag

Delårsuppföljningen av framgångsfaktorerna visar att 26 av dessa bidrar till stor del och 6 till viss del till måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå. Det har därmed skett en viss progression sedan föregående uppföljningstillfälle.

Alla tre uppdrag är slutförda och har inte avrapporterats till fullmäktige.

Ekonomi

Driftredovisningen visar ett utfall på -126,3 mkr vilket motsvarar ett överskott med 11,2 mkr jämfört med budget. Prognosen för helåret är ett överskott med 1,5 mkr. Investeringsredovisningen visar ett utfall på -26,0 mkr, vilket är ett underskott jämfört med budget med -3,2 mkr. I prognosen beräknas underskottet i princip bli oförändrat och landa på -3,6 mkr jämfört med budget.

Uppföljning av internkontrollplan

I internkontrollplanen för 2024 finns kontrollmoment framtagna för risker inom områdena Budget och uppföljning, Finans, Redovisning, Inköp och upphandling, Välfärdsbrott, Jäv samt Efterlevnad av offentlighetsprincipen.

Samtliga kontroller som enligt planen ska vara genomförda per den sista augusti 2024 är utförda. Resultatet av kontrollerna visar att det bland annat finns vissa behov av åtgärder inom upphandlingsområdet i syfte att öka verksamheternas följsamhet till tecknade avtal samt hantering av direktupphandlingar. Åtgärder har vidtagits i form av informations- och



Kommunstyrelsen

utbildningsinsatser samt dialoger med leverantörer. Utöver det visar avvikelser vid kontroller av efterlevnaden av offentlighetsprincipen att det finns ett behov av att ta fram en handbok/instruktion för att tydliggöra hanteringen av utlämnande av allmänna handlingar. I övrigt framkommer inga större avvikelser med väsentliga behov av åtgärder.

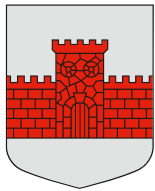
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-09-12

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse januari-augusti 2024

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen



Kommunstyrelsen

§ 115 Delgivning av anmälda delegationsbeslut 2024-09-30
77256

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Följande delegationsbeslut anmäls:

Dokumentid, Diariennr, Datum, Beskrivning, Handläggare

- 75450, 202400309, 2024-04-12, Yttrande över Trafikverkets remiss för inriktningsunderlag för perioden 2026-2037, signerat Ellinor Isaksson Larsson
- 76452, 202400432, 2024-06-19, Beslut: ansökan om stöd till Norrbottens Föreningsarkivs verksamhet 2024, Jan-Olov Bäcklund
- 7645, 20240033, 2024-06-19 ,Svar på ansökan om sponsorstöd_BK Snar, Jan-Olov Bäcklund
- 76943, 202400365, 2024-08-22, Remissyttrande över SOU 2024:24 Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag, Jan-Olov Bäcklund

Beslutsunderlag

Samma som under beskrivning av ärendet.

För kännedom

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen

Undertecknat av följande personer

CONNY SUNDQVIST

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-10-01 14:59:39
Transaktionsidentitet:	64389AD9AA6ADEE8798E18E0CF62788DBDBE91E66D

Claes Joachim Nordmark

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-10-01 15:05:26
Transaktionsidentitet:	9ED413ED250AADAF749F68A87F47F8B28CD27BB55C

Ingelina Edström

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2024-10-01 15:15:02
Transaktionsidentitet:	9FEDF3407C52F68E655A20C509778FF4DA2A021411

Underskriftstjänst:	Visma Underskriftstjänst
---------------------	---------------------------------

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se